



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000019162025

Tocache, 03 JUL 2025



VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025606101, que contiene el Memorando N° 613-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, Nota Informativa N° 0020-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Informe N° 0071-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM-GRHH-DS, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° 00059-2019-0-2209-JM-CI-01, en un total de cuarenta y nueve (49) folios útiles; y,



CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o integra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o integra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de



Resolución Directoral N° 00001916 2025



multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que, con **Nota Informativa N° 0020-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 19 de marzo del 2025, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, recomienda que se autorice las acciones correspondientes a efecto de realizar el cálculo de las deudas, previa revisión del informe escalafonario, Resoluciones, y demás documentos que sean pertinentes, a favor de la Administrada **NORDITH, ORTEGA SHUPINGAHUA**.

Que, mediante oficio **N° 780-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM** de fecha 28 de febrero del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín comunica que, en merito al Expediente Judicial **N° 00059-2019-0-2209-JM-CI-01**, mediante Resolución N° 15 de fecha 17 de junio de 2024, emitida ante el Juzgado Civil – Sede Tocache, pide a la Unidad Ejecutora 303 - Educación Alto Huallaga, a fin de que implementes los actos conducentes con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia y cumpla con emitir Nueva resolución administrativa, se calcule y se cancele el pago de los reintegros devengados y el cálculo y pago de los intereses legales dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución;

Que, la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional **N° 0409-2025-GRSM/DRE** de fecha 17 de febrero del 2025, que **RECONOCE** por mandato judicial recaída en el Expediente **N° 00059-2019-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **NORDITH, ORTEGA SHUPINGAHUA**, el pago de reintegro de la bonificación por concepto de Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, **Autoriza** a la Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución Directoral con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la Resolución N° 6 de fecha 17 de junio de 2024 que contiene la sentencia de vista.

Que, con Nota de Coordinación **N° 173-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH**, solicita autorización para la proyección de Resolución Directoral para el reconocimiento de pago del crédito devengado generado del 30% por preparación de Clases y Evaluación a favor de **NORDITH, ORTEGA SHUPINGAHUA**, calculada en el Informe **N° 71-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-**



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 0001916 2025



GRRHH-DS de fecha 5 de junio del 2025 la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 75/100 SOLES (S/ 59,363.75)**; y con Memorándum N° 613-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial N° 00059-2019-0-2209-JM-CI-01. y la resolución N° 11 de fecha 15 de marzo del 2023, de la sala Mixta Descentralizada Mariscal Cáceres de Juanjuí, Monto de la liquidación que ha pasado a formar parte del monto que corresponde a los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalonario, según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Que, la accionante **NORDITH, ORTEGA SHUPINGAHUA**, interpone demanda contenciosa administrativa recaída en el expediente judicial N° 00059-2019-0-2209-JM-CI-01, siendo así, mediante Resolución N° 06 de fecha 27 de setiembre de 2022, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache, resolvió declarar **FUNDADA** la demanda y en consecuencia **NULA** la Resolución Jefatural N° 0569-2018-GRSM-DREJDO- OO-UE.303, de fecha 30 de julio de 2018 y la Resolución Directoral Regional N° 01905-2018- GRSM/DRE, de fecha 22 de noviembre de 2018; y **ORDENA** que la entidad demandada emita resolución administrativa disponiendo el pago del reintegro de bonificación especial por preparación de clases y evaluación y se reconozca a la demandante el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, desde la fecha en la Ley le reconoce dicho beneficio desde el mes de marzo 2022 hasta el 25 de noviembre de 2012, calculada sobre la base de la remuneración total o íntegra, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto en base a la remuneración total permanente; sentencia que fue apelada por la demandada ante la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí, generándose la Resolución N° 11 de fecha 15 de marzo de 2023 que **CONFIRMA** en todos sus extremos la sentencia apelada y **PRECISANDO** que el pago de la referida bonificación debe efectuarse por el periodo comprendido **como contratada 12 de abril al 31 de diciembre del año 1995, del 01 de abril al 31 de diciembre del año 1996, del 09 de marzo al 31 de diciembre del año 1997, del 03 de marzo al 31 de diciembre del año 1998, del 22 de marzo al 31 de diciembre del año 1999, del 10 de marzo al 01 de julio del año 2000, del 03 de julio al 31 de diciembre del año 2000, y del dos de marzo al 31 de diciembre del año 2001, como nombrada desde 25 de marzo del año 2002 hasta el 25 de noviembre del año 2012,** y **REQUERIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 15 de fecha 17 de junio de 2024, emitida por el Juzgado Civil de Tocache;



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001916 2025



Que, es preciso indicar que la Resolución Ejecutiva Regional N° 395-2013-GRSM/PGR, aprueba la Directiva N° 006-2013-GRSM-ORA, denominada "Lineamientos Generales para el cálculo de Intereses por Diversos Conceptos en Materia Laboral", e indica claramente en su artículo de III, Base Legal, numeral 3.4, b) Decreto Ley N° 25920, artículo 3º, prescribe: **El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo**, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extra judicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe haber sufrido algún daño.

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en *el Informe N° 71-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS* de fecha 5 de junio del 2025,

De los actuados se advierte que la demandante es servidora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, con autonomía presupuestal financiera; siendo así, corresponde a dicha unidad la ejecución final de lo ordenado en vía judicial; correspondiendo emitir la presente resolución;

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, recaídos en el expediente judicial N° 00059-2019-0-2209-JM-CI-01, a favor de la demandante **NORDITH, ORTEGA SHUPINGAHUA**, identificado con DNI N° 23004139, el pago de la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 75/100 SOLES (S/ 59,363.75)**, periodo comprendido, como contratado desde el 12 de abril al 31 de diciembre del año 1995, del 01 de abril al 31 de diciembre del año 1996, del 09 de marzo al 31 de diciembre del año 1997, del 03 de marzo al 31 de diciembre del año 1998, del 22 de marzo al 31 de diciembre del año 1999, del 10 de marzo al 01 de julio del año 2000, del 03 de julio al 31 de diciembre del año 2000, y del dos de marzo al 31 de diciembre del año 2001 y como nombrado desde el 25 de marzo de 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012, calculados en el Informe N° 71-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRHH-DS, disponiendo se pague la Bonificación por



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001916 2025



Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración Total o íntegra de la demandante, y el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del 2012 debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 06 de fecha 27 de setiembre de 2022, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 15 de fecha 17 de julio de 2024, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.

Apellidos y Nombres del Demandante	N° de Expediente Judicial	Concepto	Fuentes del Cálculo	Periodo	Monto calculado S/
NORDITH, ORTEGA SHUPINGAHUA,	N° 00059-2019-0-2209-JM-CI-01,	Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% sobre la base de la remuneración TOTAL (ÍNTGRA),	INFORME ESCALAFONARIO, RESOLUCIONES	12 de abril al 31 de diciembre del año 1995, del 01 de abril al 31 de diciembre del año 1996, del 09 de marzo al 31 de diciembre del año 1997, del 03 de marzo al 31 de diciembre del año 1998, del 22 de marzo al 31 de diciembre del año 1999, del 10 de marzo al 01 de julio del año 2000, del 03 de julio al 31 de diciembre del año 2000, y del dos de marzo al 31 de diciembre del año 2001 desde el 26 de agosto de 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012	S/ 59,363.75

ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCEDRO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

